

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 ■■■발전소 종합감사 －

2023. 9.

설계변경으로 인한 계약금액 조정 업무처리 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■■■발전소 ◆부는 발전소 신·증축 및 보수공사의 설계·감독 등의 업무를 담당하고 있다.
- 관련 법령 및 규정에 따르면 아래와 같이 업무처리를 하여야 한다.
 - ① 고용노동부 고시「건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」별표 1의 3에 따르면 설계변경으로 인한 계약금액 조정시 산업안전보건관리비(이하 안전관리비) 계상은 설계변경 전의 안전관리비에 설계변경으로 인한 안전관리비 대상액(재료비+직접노무비) 증감 비율을 곱하여 산정
 - ② 기획재정부 유권해석(회계제도과-264)에 따르면 국민건강/연금보험료 등 사후정산 대상 보험료(이하 보험료)는 입찰공고문에 명시된 금액은 그대로 유지하고, 설계변경으로 인한 보험료 대상액(직접노무비) 증감분에 한하여 그에 상응하는 보험료를 증액 또는 감액
 - ③ 「계약규정시행세칙」 제83조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항 제2호에 따르면 동일비목 및 신규비목 단가협의를 위한 낙찰률은 예정가격에 대한 계약금액 비율
 - ④ 「공사계약일반조건」 제26조에 따르면 단가산정은 발주자가 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 발주자와 계약 상대방이 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의하여 결정하고 계약상대자간 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 결정
- 그러나 ■■■발전소에서 시행한 설계변경으로 인한 계약금액 조정 내역을 확인한 부적절한 사항이 확인되어 이에 대한 개선이 필요하다.

지 적 내 용

- ❖ (관련직원 의견) 설계변경으로 인한 계약금액조정이 준공 시점에 이루어짐에 따라 준공정산 예상액 금액으로 감액하거나 증액하지 않았다고 소명하였지만 설계변경으로 인한 계약금액 조정과 보험료 등의 준공정산은 별개이며, 지체상금 및 계약이행보증금이 과소하게 산정될 수 있으므로 관련규정 준수가 필요함을 설명하여 감사결과를 수용하였으며 향후 설계변경으로 인한 계약금액 조정시 관련 규정을 준수하겠다고 하였다.

조 치 사 항

1. ■■■발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆부

관련부서